

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4422/2536

บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด
นาย สม พร ชุ่มประมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ป.วิ.อ. มาตรา 46

การที่จะถือเอาข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีส่วนอาญามาพิพากษาส่วนแพ่งได้ จะต้องเป็นคดีที่มีมูลกรณีเดียวกันและคู่ความเดียวกันซึ่งในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ คู่ความในคดีส่วนแพ่งก็ต้องเป็นผู้เสียหายอยู่ในคดีนั้นด้วย เมื่อคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์มีข้อหาว่า อด และจำเลยที่ 1 กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติ จราจรทางบกฯ ซึ่งรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย ส่วนข้อหาขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส โจทก์ไม่ใช่ผู้รับบาดเจ็บโจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายหรือคู่ความในคดีอาญาและแม้ศาลในคดีส่วนอาญาจะพิพากษาถึงที่สุดลงโทษ อด และยกฟ้องจำเลยที่ 1 แต่ก็ยกฟ้องเพราะพนักงานอัยการโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาท และมีได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงข้อหานี้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จำเลยที่นำสืบใหม่ในคดีนี้ และฟังว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทด้วยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถเทรลเลอร์บรรทุกรถแทรกเตอร์โดยใบมีดของรถแทรกเตอร์ยื่นออกมานอกตัวรถและล้ำเข้ามาบนผิวจราจรใบมีดได้ปะทะเข้ากับบริเวณตัวรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์รับประกันภัยจนเป็นเหตุให้พลิกคว่ำได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้นายทวีปฐิติพย์ เด็กท้ายรถที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับอันตรายสาหัสโจทก์ได้จัดการซ่อมแซมรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์รับประกันภัยและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายทวีปเป็นเงินทั้งสิ้น 151,119 บาทโจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้าง และจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจนรถเทรลเลอร์ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกัน และจำเลยที่ 3 ฟ้องแย้งว่าเหตุที่รถทั้งสองคันชนกันไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เกิดเพราะความประมาทของนายเอื้อนผู้ขับรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์รับประกันภัยแต่ฝ่ายเดียวรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับจำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 3 ชำระค่าซ่อมให้แก่ผู้ซ่อมไปเป็นเงิน 16,934 บาท จำเลยที่ 3 จึงรับช่วงสิทธิจากจำเลยที่ 2 ที่จะเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยใช้ค่าซ่อมให้แก่จำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 16,934 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 90,251.40 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2474 พิษณุโลก ไว้จากนายไพโรจน์ โพธิ์ประพันธ์พงศ์ ผู้เอาประกันภัย จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ขับรถเทอร์ลเลอร์ของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างโดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาประกันภัยค้ำจุนไว้กับจำเลยที่ 3 ตามวันเวลาเกิดเหตุนายเอื้อน ห่วงมี ลูกจ้างขับรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์รับประกันภัยด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถเทอร์ลเลอร์ที่จำเลยที่ 1 ขับบรรทุกถาวรเตอร์ทำให้นายทวีป ภูทิพย์ ซึ่งนั่งไปในรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์รับประกันภัยได้รับอันตรายสาหัส และรถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า ที่รถเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันเพราะจำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ และเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวคงมีปัญหาวินิจฉัย เพราะที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมของโจทก์ ส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 3 นั้น จำเลยที่ 3 เรียกค่าเสียหายมีทุนทรัพย์ตามฟ้องแย้งเพียง 16,934 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 เดิม จำเลยที่ 3 จึงไม่อาจฎีกาในส่วนของการฟ้องแย้งต่อศาลฎีกาได้ ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างว่า ในทางอาญาพนักงานอัยการ จังหวัดพิจิตรฟ้องนายเอื้อนและจำเลยที่ 1 ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย และในข้อหาหลบหนีไม่แจ้งเหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 วรรคสอง ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1028/2528 ของศาลจังหวัดพิจิตร ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีถึงที่สุดว่านายเอื้อนขับรถบรรทุกสิบล้อโดยประมาท และยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในการพิพากษาคดีนี้ในประเด็นที่

ว่า จำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ ศาลจำต้องฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีอาญาดังกล่าวนั้น เห็นว่าการที่จะถือเอาข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีส่วนอาญามาพิพากษาส่วนแพ่งได้ จะต้องเป็นคดีที่มีมูลกรณีเดียวกันและคู่ความเดียวกัน ซึ่งในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์คู่ความในคดีส่วนแพ่งก็ต้องเป็นผู้เสียหายอยู่ในคดีนั้นด้วย แต่ในคดีอาญาดังกล่าวมีข้อหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯซึ่งรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์ในคดีนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย ส่วนข้อหาขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 โจทก์ไม่ใช่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่ใช่ผู้เสียหายตามข้อหาดังกล่าวเช่นเดียวกันเมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายหรือคู่ความในคดีอาญา และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับรถด้วยความประมาทด้วย และมีได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงข้อหานี้สำหรับจำเลยที่ 1 อีกด้วย ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ในคดีนี้ ศาลจึงต้องฟังพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสืบใหม่ในคดีนี้จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายที่ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อมากกว่านายเอื้อน ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น และคู่ความมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ไม่ชอบและมีจำนวนไม่เหมาะสมอย่างไร ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา กรณีที่ศาลพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 นั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. คำพิพากษาคดีอาญาต้องถึงที่สุด แม้จะเป็นคำพิพากษาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตาม (ฎีกา 1948/2520, 6182/2534, 6354/2534, 291/2535) หากคำพิพากษาคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดจะนำมาใช้ในคดีแพ่งไม่ได้ (ฎีกา 1104-1105/2501) 2. ข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาและคำพิพากษาคดีอาญาจะต้องวินิจฉัยไว้ชัดเจน (ฎีกา 1462/2496, 1674/2512 (ประชุมใหญ่), 2241/2525, 1252/2533, 1672/2534) หากไม่ใช่ประเด็นโดยตรง หรือวินิจฉัยไม่ชัดเจนแล้ว การพิพากษาคดีส่วนแพ่งก็ไม่ผูกพันให้ถือตามคดีส่วนอาญา (ฎีกา 2594/2523, 1186/2524, 5324/2534) 3. คู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญาต้องเป็นคู่ความเดียวกัน (ฎีกา 793/2497, 551/2535) คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถือว่าพนักงานอัยการฟ้องแทนผู้เสียหาย หากผู้เสียหายมาฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่ง ก็ต้องถูกผูกพันข้อเท็จจริงในคดีอาญาด้วย (ฎีกา 2731/2522) ถ้าคู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญาไม่ใช่คู่ความเดียวกันหรือโจทก์ในคดีแพ่งไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญาแล้ว การพิพากษาคดีส่วนแพ่งก็ไม่ผูกพันให้ต้องถือข้อเท็จจริงตามคดีส่วนอาญา (ฎีกา 1952/2520, 838/2526, 2334/2526, 417/2533, 1957/2534, 5589/2534 (ประชุมใหญ่) คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาไม่ผูกพันโจทก์ในคดีนี้เพราะโจทก์มิใช่เป็นคู่ความหรือผู้เสียหาย

หายในคดีส่วนอาญาซึ่งเหตุผลดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น นอกจากศาลฎีกาจะให้เหตุผลดังกล่าวแล้วยังให้เหตุผลอีกว่า "เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายหรือคู่ความในคดีอาญา และศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาพิพากษาถึงที่สุด ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับรถด้วยความประมาทด้วย และมีได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงข้อหานี้สำหรับจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์คดีนี้" เหตุผลหลักของศาลฎีกานี้เห็นว่าเป็นเพียงเหตุผลที่สนับสนุนเหตุผลที่ว่าโจทก์ไม่ได้เป็นคู่ความหรือผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาเท่านั้น ไม่ใช่เหตุผลหลักที่นำมาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาผูกพันโจทก์หรือไม่ และไม่ได้หมายความว่า หากโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับด้วยความประมาทด้วย และศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถประมาท และพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 แล้วข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวนี้อาจต้องผูกพันโจทก์ในคดีส่วนแพ่ง แม้โจทก์ในคดีส่วนแพ่งจะไม่ได้เป็นคู่ความหรือผู้เสียหายในคดีอาญาก็ตาม ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5589/2534(ประชุมใหญ่)วินิจฉัยว่า "สำนวนคดีอาญาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่ง ก.เป็นผู้เสียหายและตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหาย สำหรับโจทก์คดีนี้ไม่ใช่คู่ความหรือผู้เสียหายในคดีอาญานั้น ในการพิพากษาคดีนี้ศาลจึงไม่จำเป็นต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาในสำนวนคดีอาญาดังกล่าว แต่เป็นกรณีที่ต้องฟังข้อเท็จจริงกันใหม่จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในสำนวนนี้"(ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5589/2534(ประชุมใหญ่) นี้ ปรากฏว่าศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 เดือนและปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้

รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5589/2534(ประชุมใหญ่) นี้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาจะได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ก็ตาม ศาลที่พิพากษาคดีส่วนแพ่งก็ยังไม่จำเป็นต้องถือตามข้อเท็จจริงส่วนอาญา เพราะโจทก์ในคดีส่วนแพ่ง ไม่ได้เป็นคู่ความหรือผู้เสียหายในคดีส่วนอาญา ดังนั้นคำพิพากษาที่บันทึกนี้ก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าหากศาลที่พิพากษาคดีส่วนอาญาจะได้วินิจฉัยชี้ขาดยกฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถประมาท โดยมีได้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ในคดีส่วนอาญามีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับรถด้วยความประมาทด้วย และมีได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อหานี้สำหรับจำเลยที่ 1 ตามเหตุผลของศาลฎีกาที่บันทึกนี้ ศาลที่พิพากษาคดีส่วนแพ่งก็ไม่จำเป็นต้องถือตามข้อเท็จจริงจากคดีส่วนอาญาอยู่นั่นเองเพราะโจทก์ในคดีแพ่งไม่ได้เป็นคู่ความหรือผู้เสียหายในคดีอาญาด้วย สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์